발송번호: 9-5-2025-060760877
발송일자: 2025.06.26.
제출기일: 2025.08.26.

특 허 청
의견제출통지서

출원인	성명	한국타이어앤테크놀로지 주식회사 (특허고객번호: 120120550993)
	주소	
대리인	성명	한상수
	주소	
발명자	성명	천윤창
	주소	
출원번호		10-2023-0142654
출원일자		2023.10.24.
발명의 명칭		트럭버스 후륜용 타이어

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2025.08.26.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2025.08.26.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1-5항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항, 제3항 내지 제4항	특허법 제29조제1항제2호
2	청구항 전항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

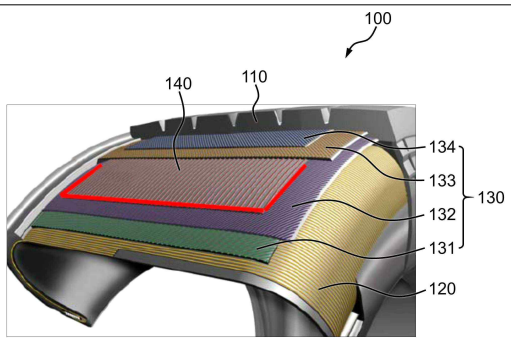
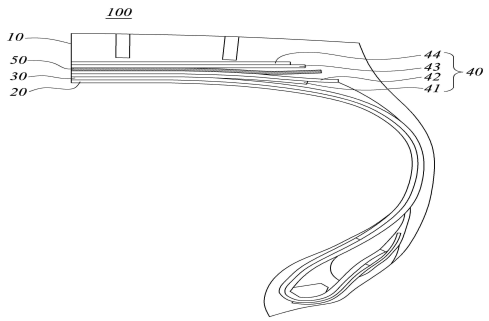
1. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항, 제3항 내지 제4항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명이거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명이므로 특허법 제29조제1항제2호에 해당되어 특허를 받을 수

없습니다.

- 아 래 -

■ 인용발명 1: 공개특허공보 제10-2021-0034306호(2021.03.30.)

1-1. 이 출원 발명과 인용발명 1은 모두 타이어 보강 구조에 관한 발명으로서 기술 분야가 서로 동일하고, 아래의 대비표에서 보는 바와 같이, 청구항 1 발명(독립항)은 인용발명 1과 일부 표현상의 차이가 있을 뿐 동일한 발명입니다.

구성	청구항 1 발명	인용발명 1 (식별번호 16-17, 도면 1 참조)	비고
1	노면과 접지되는 트레드부	노면과 접촉하는 트레드부(10)	동일
2	타이어의 골격을 이루는 카카스부	카카스층(30)	동일
3	상기 트레드부와 상기 카카스부 사이에 마련되는 벨트부	트레드부(10)와 카카스층(30) 사이에 마련된 벨트층(40)	동일
4	상기 벨트부의 내측에 형성되는 코일부	벨트층(40)을 구성하는 제2 벨트(42)와 제3 벨트(43) 사이에 구성된 아라미드 코드층(50)	동일
도면			

1-2. 청구항 3-4 발명에 부가된 특징은 인용발명 1(식별번호 16, 도면 1 참조)의 벨트층(40)은 카카스층(30)과 인접하여 형성되는 제1 벨트(41)부터 트레드부(10)를 향해 순차적으로 적층되는 제2 벨트(42), 제3 벨트(43), 제4 벨트(44)로 구성된 점 및 아라미드 코드층(50)이 제2 벨트(42)와 제3 벨트(43) 사이에 배치되는 특징과 일부 표현상의 차이가 있을 뿐 동일한 구성입니다.

따라서 청구항 3-4 발명은 인용발명 1과 일부 표현상의 차이가 있을 뿐 동일한 발명입니다.

2. 이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

■ 인용발명 1: 공개특허공보 제10-2021-0034306호(2021.03.30.)
■ 인용발명 2: 공개특허공보 제10-2015-0082486호(2015.07.15.)

2-1. 앞서 "거절이유 1."에서 살펴본 바와 같이, 청구항 1, 3-4 발명은 인용발명 1과 기술 분야가 서로 동일하고, 표현상의 차이가 있을 뿐 기술적 구성이 실질적으로 동일하므로 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

2-2. 청구항 2 발명에 부가된 특징은 인용발명 2(식별번호 27, 도면 1 참조)의 벨트층(14)에 구성된 보강층(145)이 코트 고무로 피복된 스틸제의 벨트 코드를 나선상으로 감아 돌리는 구성으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출하여 구성할 수 있습니다. 한편, 인용발명 2는 타이어 보강 구조에 관한 발명으로서, 이 출원 및 인용발명 1과 기술분야 및 주요 해결과제가 동일하므로, 통상의 기술자가 인용발명 1에 인용발명 2의 구조적 특징을 부가하여, 이 출원 발명을 구현함에 있어서 특별한 기술적 어려움이나 구조적 제약 사항이 없습니다.

따라서 청구항 2 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1-2로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

2-3. 청구항 5 발명에 부가된 특징은 인용발명 1(식별번호 50-52, 도면 1 참조)의 단면폭이 445mm, 편평비 50, 22,5인치의 슈퍼 싱글 사이즈의 트럭 버스용 래디얼 타이어인 점으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출하여 구성할 수 있습니다.

따라서 청구항 5 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

[첨 부]
첨부1 공개특허공보 제10-2021-0034306호(2021.03.30.) 1부.
첨부2 공개특허공보 제10-2015-0082486호(2015.07.15.) 1부. 끝.

2025.06.26.

특허청 기계금속심사국

자동차심사과 심사관 박훈철

<< 안내 >>

1. 지정기간연장 안내 : 연장가능기간(4개월)을 초과하여 지정기간을 연장하고자 소명서를 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출한 경우 심사관은 아래의 사유에 해당되는지를 판단하여 지정기간연장의 승인 여부 및 연장할 수 있는 기간을 정하여 통지합니다.

【4개월을 초과하여 지정기간연장을 할 수 있는 사유】

① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우

② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우

③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국특허청의 심사결과를 받은 경우로서 동 심사결과를 보정서에 반영하고자 하는 경우(이 경우 신청서 제출 시 해당 심사결과 사본 및 그 기초가 된 청구범위 사본도 같이 제출해야 함)

④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우(1개월 추가 연장 가능)

⑤ 원출원 또는 분할출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우

⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과측정에 기간이 더 필요한 경우

⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우

단, 제3자가 심사청구한 때에는 ①~⑤의 경우라도 불승인

※ 심사청구료 일부 반환 안내 : 처음으로 통지되는 의견제출통지서의 의견서제출기한 만료 전까지 출원을 취하(또는 포기)하는 경우 출원인은 심사청구료의 3분의 1에 해당하는 금액을 반환신청할 수 있습니다.(2021.11.18.부터 시행)

※ 위에서 안내한 후속 절차 또는 신청 서식 등에 관한 사항은 특허고객상담센터 ☎1544-8080로, 이 통지서 내용에 대한 사항은 특허청 자동차심사과 ☎042-481-8753(대표번호)로 문의하시기 바랍니다.

※ 의견서 제출 시 유의사항 안내 : 거절이유 등 통지에 따른 의견서(이미지로 작성된 부분 포함)를 제출하는 경우 개인정보(개인정보보호법 제2조)가 포함되지 않도록 유의하시기 바랍니다.(제3자의 서류철 열람/복사 신청 시 개인정보가 포함되어 공개될 수 있습니다)

※ 특허로(www.patent.go.kr) 또는 특허청(www.kipo.go.kr) 홈페이지를 방문하시면 심사 진행 상황, 서류 제출 및 절차에 관한 보다 많은 정보를 제공받을 수 있습니다.
(특허청) 우 35208 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)

※ 심사답변 예약 신청 안내 : 우측 QR 코드로 접속하여 심사답변 예약 메뉴를 이용하면 심사관련 사항을 문의하고 원하는 일시에 심사관으로부터 전화회신(간단한 사항은 문자메시지 또는 이메일로 회신) 받을 수 있습니다.